

1500781-95.2021.8.26.0491

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: DAYANE APARECIDA RODRIGUES MENDES

Comarca: Rancharia

Foro: Foro de Rancharia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... na Granja em Bastos, já foi preso por furto mas foi absolvido. Negou os fatos; que no dia dos fatos discutiram e apenas se defendeu; que hoje vive bem com a vítima, conforme gravação.

Apesar da negativa do réu, as provas são suficientes para a condenação, pois os depoimentos colhidos deixaram claro que o relacionamento do casal é conturbado de longa data, sendo que a reconciliação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rancharia

Foro de Rancharia

2ª Vara

Rua Marcílio Dias, nº 615, Rancharia-SP - cep 19600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500781-95.2021.8.26.0491 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500781-95.2021.8.26.0491

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2294682/2021 - DEL.POL.RANCHARIA, 21088009 - DEL.POL.RANCHARIA, 1522/21/215 -

DEL.POL.RANCHARIA, 2294682 - DEL.DEF.MUL. RANCHARIA, 1522/21/215 - DEL.DEF.MUL.

RANCHARIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EZEQUIEL FERREIRA DE ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DAYANE APARECIDA RODRIGUES MENDES

Vistos.

EZEQUIEL FERREIRA DE ALMEIDA, devidamente qualificado nos autos (fl. 14), foi denunciado e está sendo processado perante este Juízo como incurso nas penas do artigo 129, §9º e artigo 147 c.c artigo 61, inciso II, alínea "f", todos do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 27 de outubro de 2021, por volta das 20h24min, na Rua Quatã, n. 451, nesta cidade e Comarca de Rancharia, EZEQUIEL FERREIRA DE ALMEIDA, qualificado à fl. 14, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/06, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Marcela Mara da Rosa, causando-lhe lesões corporais de natureza leve descritas no laudo pericial de fl. 24. Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, EZEQUIEL FERREIRA DE ALMEIDA, qualificado à fl.

14, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/06, ameaçou a vítima Marcela Mara da Rosa, de mal injusto e grave. Segundo apurado, o DENUNCIADO convivia com a vítima Marcela Mara da Rosa, por aproximadamente quatro anos. Ocorre que, na ocasião dos fatos, o DENUNCIADO por motivos de somenos importância e ao chegar à moradia comum, passou a ofender a vítima de desgraçada e maldita. Ademais, não satisfeito, o DENUNCIADO passou a agredi-la tentando enforcamento e, ao depois, mediante um empurrão contra um muro, causando-lhe lesões corporais, conforme laudo pericial de fl. 24. Por fim, ainda, o DENUNCIADO a ameaçou dizendo que colocaria fogo na residência, inclusive com as crianças dentro (fls. 01/03).

Em razão do flagrante delito (fls. 04/05), foi realizada audiência de custódia conforme resolução nº 213 do CNJ (fls. 46/49), a qual resultou na liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares, expedindo-se alvará de soltura (fls. 59/63).

A denúncia foi recebida em 24 de novembro de 2021 (fls. 82/83).

Foi revogada as medidas protetivas concedidas em favor da vítima, conforme decisão de fls. 137/138.

Regularmente citado (fl. 206), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 191/194) alegando, preliminarmente, a extinção da punibilidade. No mérito, sustentou que reserva-se no direito de apreciar o mérito por ocasião das alegações finais.

Refutada a hipótese de absolvição sumária, conforme decisão de fls. 207/209.

Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais em audiência vindo os autos conclusos para sentença.

O Ministério Público, em suma, requereu a condenação; sustentou que a materialidade se provou nos documentos de fls. 04/05, 12/13, 24, 06/07, 08; a versão do réu restou isolada nos autos; o depoimento da vítima foi confirmado em juízo; a reconciliação do casal é irrelevante para a consumação do crime; quanto a dosimetria, o réu é primário, presente a agravante descrita na denuncia; regime inicial aberto, sem aplicação do art. 44 e 77 do código Penal, por envolver crime de violência domestica, recurso em liberdade, conforme gravação.

A defesa, em suma, requereu a absolvição por insuficiência de provas; sustentou que ambos beberam, discutiram e o réu apenas se defendeu; a vítima disse que as lesões que sofreu foram apenas arranhões, ou seja, de natureza leve; não há testemunhas isentas; a incerteza é favorável ao réu; o réu deve ser absolvido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; em caso de condenação, pede pena abaixo do mínimo legal, regime aberto, recurso em liberdade, justiça gratuita com isenção de dias-multa e custas processuais; reiterou que na declaração de fls. 197 a vítima afirma que gostaria de parar com o processo, pois tem uma criança e vive bem o com réu; que a declaração seja acolhida como renuncia expressa, nos termos do art. 107 do Código Penal, conforme gravação.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública na qual o Ministério Público imputa ao acusado a prática da conduta delitiva descrita no artigo 129, §9º e artigo 147 c.c artigo 61, inciso II, alínea "f", todos do Código Penal.

Preliminarmente, afasto a alegação da defesa quanto ao reconhecimento da "renuncia" da vítima em virtude da declaração de proprio punho da vítima às fls. 197, considerando que a ação penal referente aos crimes pelos quais o réu responde nesses autos é pública condicionada à representação, que foi prestada tempestivamente, conforme declaração de fls. 08. A retratação de que trata o art. 16 da Lei 11.340/06 não ocorreu nestes autos.

Não havendo nulidades ou questões de cuja prévia e imediata solução dependa o avanço a essa seara, conheço diretamente o mérito. A pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE, nos termos da fundamentação que se passa a expor.

O artigo 129, § 9º, do Código Penal assim descreve o delito: "Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem; § 9º - Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade". A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls. 11/13) e exame de

corpo de delito (fl. 24).

O artigo 147 do Código Penal assim descreve o delito: "Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave". A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13) e pelo depoimento da vítima que, embora negue que tenha se sentido ameaçada, confirmou que chamou a polícia porque teve medo do réu, que estava muito nervoso. Os policiais presenciaram o réu ameaçando a vítima.

A autoria foi demonstrada pelos depoimentos colhidos em audiência.

A vítima Marcela Mara da Rosa disse que o réu chegou bêbado; discutiram e a depoente partiu para cima do réu e acabou se machucando; quanto às ameaças; confirmou o depoimento dado em delegacia (fls. 08); disse que o filho que está segurando durante o depoimento é do réu; que foi deferida medida protetiva mas que já foi revogada; que estão morando bem; o réu está trabalhando; que é dependente econômica do réu; que o réu tentou enforcá-la; que não se sentiu ameaçada pelo réu, mas chamou a polícia porque o réu estava muito nervoso; que convive com o réu cerca de seis anos; que ficou arranhões no corpo em decorrência dos fatos; que também teve culpa no que ocorreu, conforme gravação.

A testemunha de acusação Fernando dos Santos Lopes, policial militar, disse que atendeu a ocorrência; que o réu ameaçou a vítima na sua presença e foi dada voz de prisão; que já atendeu cerca de quatro vezes desentendimento desse casal, em vários endereços diferentes; que o réu estava bastante agressivo; que a ameaça foi que quando ele fosse solto ele ia acertar as contas com a vítima, conforme gravação.

Interrogado, o réu Ezequiel Ferreira De Almeida, afirmou que tem 34 anos, três filhos menores de idade, estando dois sob os cuidados da ex esposa, ensino médio completo, trabalha registrado na Granja em Bastos, já foi preso por furto mas foi absolvido. Negou os fatos; que no dia dos fatos discutiram e apenas se defendeu; que hoje vive bem com a vítima, conforme gravação.

Apesar da negativa do réu, as provas são suficientes para a condenação, pois os depoimentos colhidos deixaram claro que o relacionamento do casal é conturbado de longa data, sendo que a reconciliação do casal, após o crime, é irrelevante para a consumação.

O réu era, na data dos fatos, imputável e tinha plena consciência da ilicitude, inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude legal (art. 23, CP) ou supralegal, nem de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu praticou os delitos descritos na denúncia, razão pela qual deverá responder criminalmente.

Passo a dosar a pena.

Quanto ao delito tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Na primeira fase, quanto à culpabilidade, ou seja, o grau ou "plus" de reprovação social da conduta, não vislumbro no caso concreto nada além daquilo já insito ao delito, razão pela qual nada a se exasperar; quanto aos antecedentes criminais (fls. 224/229 e 230/233), ou seja, aos fatos anteriores à prática do delito que está sendo punindo (STJ, HC 304602/SP e STJ, HC 336195/SC) cujo curso do processo ou inquérito não esteja em andamento, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, nada a exasperar; quanto à conduta social, nada a exasperar; quanto à personalidade do agente, nada a exasperar; os motivos do crime, ou seja, as razões subjetivas que impulsionaram a prática do crime, nada a exasperar; quanto às circunstâncias do crime, ou seja, o "modus operandi", tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação, o tempo de sua duração, o objeto utilizado, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros, nada a exasperar; as consequências do crime foram as normais para a espécie, nada a exasperar; quanto ao comportamento da vítima, nada a exasperar.

Fixo a pena-base em três meses de detenção.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em três meses de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, ficando a pena mantida em três meses de detenção.

Quanto ao delito tipificado no artigo 147 do Código Penal.

Na primeira fase, quanto à culpabilidade, ou seja, o grau ou "plus" de reprovação social da conduta, não vislumbro no caso concreto nada além daquilo já insito ao delito, razão pela qual nada a se exasperar; quanto aos antecedentes criminais (fls. 224/229 e 230/233), ou seja, aos fatos anteriores à prática do delito que está sendo punindo (STJ, HC 304602/SP e STJ, HC 336195/SC) cujo curso do processo ou inquérito não esteja em andamento, nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, nada a exasperar; quanto à conduta social, nada a exasperar; quanto à personalidade do agente, nada a exasperar; os motivos do crime, ou seja, as razões subjetivas que impulsionaram a prática do crime, nada a exasperar; quanto às circunstâncias do crime, ou seja, o "modus operandi", tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação, o tempo de sua duração, o objeto utilizado, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros, nada a exasperar; as consequências do crime foram as normais para a espécie, nada a exasperar; quanto ao comportamento da vítima, nada a exasperar.

Fixo a pena-base em um mês de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes. Em razão da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, agravo a pena em um sexto.

Fixo a pena intermediária em um mês e cinco dias de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, ficando a pena mantida em um mês e cinco dias de detenção.

Ante o concurso de crimes, tendo em vista que os fatos se deram no mesmo contexto fático, mas com ações distintas, aplico o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, para cumular as penas privativas de liberdade.

Sendo assim, fixo a pena definitiva em quatro meses e cinco dias de detenção.

Considerando a quantidade de pena aplicada, o regime inicial é aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o crime foi cometido com violência à pessoa, não atendendo o réu aos requisitos do art. 44 do Código Penal e Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça. Incabível o benefício previsto no artigo 77 do Código Penal, considerando que crime envolve violência doméstica (Súmula 536 do Superior Tribunal de Justiça).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu Ezequiel Ferreira De Almeida, CPF: 363.570.628-04, qualificado à fl. 14, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9º e 147 c.c artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, à pena privativa de liberdade de quatro meses e cinco dias de detenção, no regime inicial aberto.

O réu permaneceu solto durante o processo e, inexistindo os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312, CPP), concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade (Súmulas 9 e 347, STJ), salvo se por outro motivo estiver preso (art. 387, §1º, CPP).

Condeno o réu ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ressalvada a suspensão de exigibilidade que decorre da gratuidade que ora lhe defiro, se assistidos por advogado do Convênio entre a OAB e Defensoria Pública/SP. Anote-se.

Após o trânsito em julgado expeça-se guia de execução penal, oficie-se ao T. R. E para fins do cumprimento do art. 15, III, da CF/88 e oficie-se ao Instituto de Identificação Civil e demais comunicações e anotações de praxe.

Comunique-se à vítima, na forma do art. 201, §2º, do CPP

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, §6º das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Rancharia, 12 de Dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA